WIRTSCHAFTSFACHWIRT (IHK)

Lektion 4 · Teil 1: Kooperation & Kartellrecht

Warum sich Unternehmen verbinden — und wie sie dabei selbstständig bleiben

1.4 Unternehmenszusammenschlüsse · Sa, 27.02.2027 · Session 1 · Dozent: Can Siebert

Worum geht es in Teil 1?

Unternehmen wachsen nicht nur aus eigener Kraft (internes Wachstum), sondern auch durch Verbindungen mit anderen Unternehmen (externes Wachstum). In dieser ersten Session reaktivieren wir zunächst die Rechtsformen aus Lektion 3, klären dann, *warum* sich Unternehmen zusammenschließen, und grenzen **Kooperation** (Selbstständigkeit bleibt erhalten) von **Konzentration** (wirtschaftliche Selbstständigkeit geht verloren) ab. Anschließend lernen Sie alle **Kooperationsformen** kennen — von der Arbeitsgemeinschaft bis zum grundsätzlich verbotenen **Kartell** (§ 1 GWB). Teil 2 (Session 2) behandelt die Konzentrationsformen, die Richtungen und die Fusionskontrolle.

Hinweis zur Literatur

Der Textband-Auszug zu diesem Thema wird nachgereicht. Bis dahin dienen die beiden Teil-Handouts als Skriptersatz; ergänzend: Übungsband Betriebswirtschaft, Übungen 54–58 (mit Lösungen).

Inhaltsverzeichnis

1 Anknüpfung: Rechtsformen als Bausteine (Wiederholung Lektion 3) 1

2 Gründe und Ziele von Unternehmenszusammenschlüssen 2

3 Das Schlüsselkriterium: Selbstständigkeit 2
3.1 Kooperation vs. Konzentration im Überblick . . . 3
3.2 Die Systematik als Schaubild . . . 3

4 Formen der Kooperation 3
4.1 Arbeitsgemeinschaft (ARGE) und Konsortium . . . 4
4.2 Interessengemeinschaft (IG) . . . 4
4.3 Joint Venture (Gemeinschaftsunternehmen) . . . 4
4.4 Strategische Allianz . . . 5
4.5 Verband . . . 5
4.6 Kartell — Kooperation mit kartellrechtlicher Sprengkraft . . . 5
4.7 Kooperationsformen im Vergleich (Prüfungstabelle) . . . 6

5 Formel & Rechenbeispiel: der Synergieeffekt 6

1 Anknüpfung: Rechtsformen als Bausteine (Wiederholung Lektion 3)

Zusammenschlüsse verbinden *bestehende* Unternehmen — also die Rechtsformen aus Lektion 3. Zur Erinnerung:

- **Personengesellschaften** (GbR, OHG, KG): keine juristischen Personen, persönliche Haftung mindestens eines Gesellschafters. Die *GbR* ist die typische Rechtsform für Arbeitsgemeinschaften und Konsortien.
- **Kapitalgesellschaften** (GmbH, AG): juristische Personen, Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Sie sind die typischen Bausteine von *Konzernen* (Mutter- und Tochtergesellschaften) und von *Joint Ventures* (Gemeinschafts-GmbH).
- Die **AG** kann Anteile anderer Gesellschaften erwerben — Mehrheitsbeteiligungen sind der häufigste Weg in den Konzern.

MERKE

Ein Zusammenschluss ändert nicht automatisch die Rechtsform: Im *Konzern* bleiben alle Gesellschaften rechtlich bestehen; erst bei der *Fusion (Verschmelzung)* erlischt mindestens ein Rechtsträger (dazu ausführlich Teil 2).

2 Gründe und Ziele von Unternehmenszusammenschlüssen

Unternehmen schließen sich zusammen, um gemeinsam Ziele zu erreichen, die allein nicht oder nur schwer erreichbar wären:

- **Rationalisierung und Kostensenkung:** Größenvorteile (Kostendegression), gemeinsamer Einkauf (Mengenrabatte), gemeinsame Verwaltung, Vertrieb, Logistik;
- **Synergieeffekte:** Zusammenwirken schafft Mehrwert („2 + 2 = 5“) — z. B. Teilung der Forschungs- und Entwicklungskosten, Wissens- und Technologietransfer;
- **Marktmacht und Wettbewerbsposition:** größere Marktanteile, Ausschalten von Konkurrenz, stärkere Position gegenüber Lieferanten und Abnehmern;
- **Sicherung von Beschaffung und Absatz:** Zugang zu Rohstoffen, Vorprodukten und Vertriebswegen (vertikale Motive);
- **Risikostreuung:** Verteilung des unternehmerischen Risikos auf mehrere Geschäftsfelder oder Projekte (Diversifikation);
- **Kapitalkraft und Finanzierung:** bessere Kreditkonditionen, gemeinsame Finanzierung von Großprojekten;
- **Schutz vor Übernahmen** und Erschließung neuer (Auslands-)Märkte.

ESELSBRÜCKE

SMaRRt zusammenschließen: **S**ynergien, **Ma**rktmacht, **R**ationalisierung, **R**isikostreuung — die vier Kernziele, die die IHK am liebsten abfragt.

3 Das Schlüsselkriterium: Selbstständigkeit

Alle Zusammenschlussformen werden danach eingeteilt, was mit der **rechtlichen** und der **wirtschaftlichen** Selbstständigkeit der beteiligten Unternehmen geschieht:

- **Rechtliche Selbstständigkeit:** Das Unternehmen bleibt eigener Rechtsträger (eigene Firma, eigene Organe, eigene Bilanz).

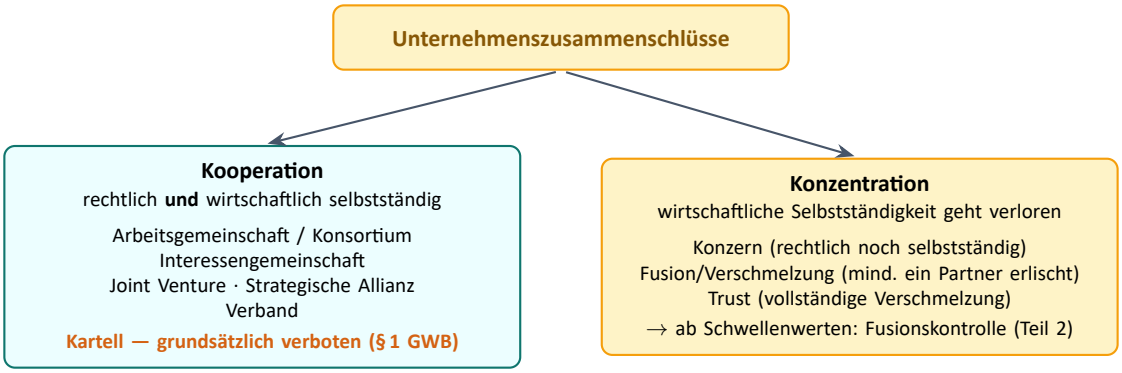
© Can Siebert · 2026

- **Wirtschaftliche Selbstständigkeit:** Das Unternehmen trifft seine unternehmerischen Entscheidungen (Preise, Programme, Investitionen) selbst.

3.1 Kooperation vs. Konzentration im Überblick

Kriterium	Kooperation	Konzentration
Rechtliche Selbstständigkeit	bleibt erhalten	Konzern: bleibt erhalten; Fusion/Trust: geht (bei mind. einem Partner) verloren
Wirtschaftliche Selbstständigkeit	bleibt grundsätzlich erhalten (nur im Kooperationsbereich freiwillig eingeschränkt)	geht verloren (einheitliche Leitung bzw. ein einziges Unternehmen)
Bindungsintensität	locker bis vertraglich, meist befristet/kündbar	dauerhaft, kapital- oder vertragsbasiert
Typische Formen	Arbeitsgemeinschaft/Konsortium, Interessengemeinschaft, Joint Venture, strategische Allianz, Verband, Kartell	Konzern, Fusion (Verschmelzung), Trust
Typische Ziele	Synergien nutzen, Kosten teilen, Projekte stemmen — bei voller Eigenständigkeit	Marktmacht, einheitliche Leitung, volle Kontrolle, Rationalisierung
Kartellrechtliche Sicht	grundsätzlich erlaubt — *außer* wettbewerbsbeschränkende Absprachen (Kartellverbot)	ab bestimmten Größen anmeldepflichtig: Fusionskontrolle (Teil 2)

3.2 Die Systematik als Schaubild

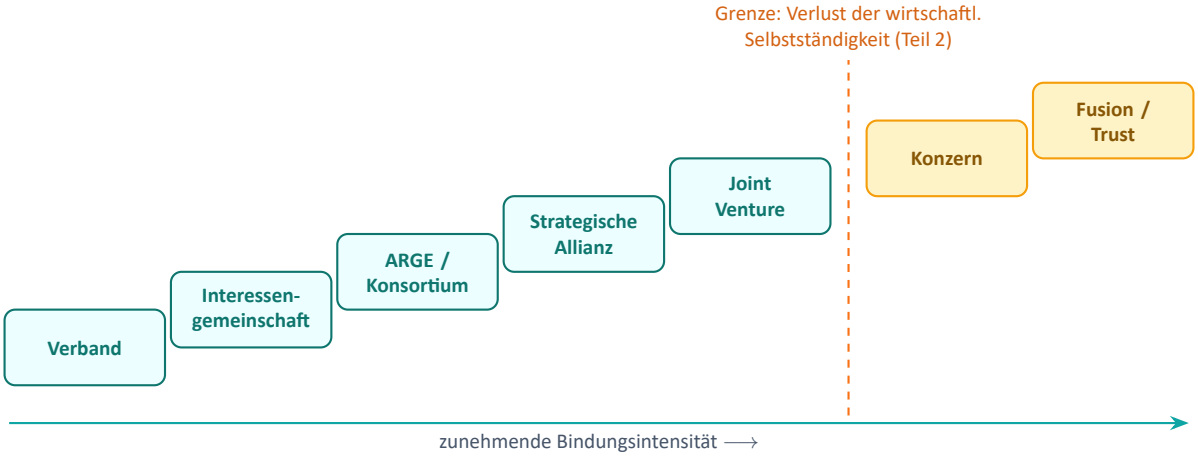


Merksatz: Die Kernabgrenzung

Kooperation = freiwillige Zusammen*arbeit* rechtlich und wirtschaftlich selbstständiger Unternehmen. **Konzentration** = Zusammen*fassung* von Unternehmen unter Verlust der wirtschaftlichen Selbstständigkeit — beim Konzern bleibt die rechtliche Selbstständigkeit bestehen, bei Fusion und Trust geht auch sie verloren.

4 Formen der Kooperation

Die Kooperationsformen unterscheiden sich in ihrer *Bindungsintensität* — von der lockeren Interessenvertretung bis zur gemeinsamen Tochtergesellschaft. Jenseits der gestrichelten Grenze beginnt die Konzentration (Teil 2):



4.1 Arbeitsgemeinschaft (ARGE) und Konsortium

Rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen schließen sich *befristet* zusammen, um **einen einzelnen Auftrag oder ein Projekt** gemeinsam durchzuführen. Rechtsform ist regelmäßig die **GbR**; nach Projektende wird der Zusammenschluss aufgelöst.

- **Arbeitsgemeinschaft:** typisch in der *Bauwirtschaft* — mehrere Bauunternehmen errichten gemeinsam einen Tunnel oder eine Brücke, weil Kapazität, Know-how und Risiko für ein einzelnes Unternehmen zu groß wären.
- **Konsortium:** derselbe Grundgedanke im *Bank- und Finanzwesen* — z. B. ein Bankenkonsortium zur gemeinsamen Emission einer Anleihe oder zur Finanzierung eines Großkredits.

4.2 Interessengemeinschaft (IG)

Vertragliche, auf *Dauer* angelegte Zusammenarbeit rechtlich selbstständiger Unternehmen in **einzelnen Teilbereichen** — z. B. gemeinsame Forschung und Entwicklung, gemeinsame Patentverwertung oder ein Gemeinschaftslabor. Häufig wird ein Gewinn- oder Kostenpool für den gemeinsamen Bereich vereinbart. Die Unternehmen bleiben im Übrigen unabhängig und treten am Markt weiter getrennt auf.

4.3 Joint Venture (Gemeinschaftsunternehmen)

Zwei (oder mehr) Partnerunternehmen gründen ein **rechtlich selbstständiges Gemeinschaftsunternehmen**, an dem sie sich mit Kapital beteiligen und dessen Führung und Risiko sie gemeinsam tragen (oft 50:50). Typische Motive: Erschließung von *Auslandsmärkten* (Partner bringt Marktkenntnis und Vertriebsnetz ein), Teilung hoher Entwicklungskosten, Kombination komplementärer Stärken.



Führung und Risiko werden gemeinsam getragen — typisch für den Eintritt in Auslandsmärkte

BEISPIEL

Ein deutscher Automobilhersteller und ein chinesischer Partner gründen gemeinsam eine Produktions- und Vertriebsgesellschaft in China: Beide Mütter bleiben selbstständig — das Joint Venture selbst ist eine neue, eigene Gesellschaft.

4.4 Strategische Allianz

Zusammenarbeit — häufig zwischen (potenziellen) *Konkurrenten* — in **einzelnen strategischen Geschäftsfeldern**, ohne gemeinsames Tochterunternehmen: z. B. Luftfahrt-Allianzen (gemeinsames Streckennetz, Codesharing, Vielfliegerprogramme) oder Entwicklungs-Partnerschaften bei Batteriezellen. Ziel ist es, Stärken zu bündeln und Wettbewerbsvorteile gegenüber Dritten zu erlangen; außerhalb der Allianz bleiben die Partner Wettbewerber.

4.5 Verband

Freiwilliger Zusammenschluss zur **gemeinsamen Interessenvertretung nach außen** — gegenüber Staat, Öffentlichkeit, Tarifpartnern — sowie zur Beratung und Information der Mitglieder. Beispiele: Branchenverbände (z. B. Automobilindustrie), Arbeitgeberverbände. (Abgrenzung: Die Industrie- und Handelskammern sind *keine* freiwilligen Verbände, sondern Körperschaften des öffentlichen Rechts mit gesetzlicher Pflichtmitgliedschaft.) Verbände koordinieren *nicht* das Marktverhalten ihrer Mitglieder — sonst drohte ein Kartellverstoß.

4.6 Kartell — Kooperation mit kartellrechtlicher Sprengkraft

Ein **Kartell** ist eine *vertragliche Absprache* (oder abgestimmte Verhaltensweise) rechtlich selbstständiger Unternehmen derselben Wirtschaftsstufe mit dem Ziel, den **Wettbewerb zu beschränken** — z. B.:

- **Preiskartell:** einheitliche Preise oder Preisuntergrenzen,
- **Quoten-/Produktionskartell:** Aufteilung von Produktionsmengen,
- **Gebietskartell:** Aufteilung von Absatzgebieten oder Kunden,
- **Submissionsabsprachen:** Absprachen bei Ausschreibungen.

Kartelle in der Praxis — bekannte Fälle

Bierkartell (2014): Das Bundeskartellamt verhängte gegen mehrere große Brauereien Bußgelder von insgesamt rund 340 Mio. € wegen abgestimmter Fassbier- und Flaschenbierpreise — ein klassisches *Preiskartell*. **LKW-Kartell (2016/17):** Die EU-Kommission belegte führende LKW-Hersteller mit Geldbußen von zusammen rund 3,8 Mrd. € wegen jahrelang abgestimmter Bruttolistenpreise. **Kronzeugenregelung:** Wer ein Kartell als Erster bei der Behörde aufdeckt, kann vollständig bußgeldfrei ausgehen — so zerbrechen viele Kartelle von innen.

Abgrenzung: erlaubte Kooperation oder verbotenes Kartell?

Entscheidend ist, ob die Zusammenarbeit eine *Wettbewerbsbeschränkung* bezweckt oder bewirkt. **Erlaubt:** ARGE/Konsortium für ein Projekt, das keiner allein stemmen könnte; gemeinsame Forschung; Verbandsarbeit ohne Marktabsprachen; freigestellte Mittelstandskooperationen (§ 3 GWB). **Verboten:** jede Absprache über *Preise, Mengen, Gebiete oder Kunden* — auch informell am Stammtisch oder per Chat; schon der *Informationsaustausch* über künftige Preise kann genügen. Prüfungs-Faustregel: Sobald die Absprache den Wettbewerb zwischen den Partnern ausschaltet, liegt ein Kartell vor.

© Can Siebert · 2026

Kartellrechtliche Einordnung (Verweis: VWL-Lektion 2)

Nach **§ 1 GWB** (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) und **Art. 101 AEUV** sind wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen **grundsätzlich verboten** (Verbotsprinzip). Ausnahmen (Freistellung, § 2 GWB) gelten nur, wenn die Vorteile überwiegen — etwa bei bestimmten *Mittelstandskooperationen*, die die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen verbessern und den Wettbewerb nicht wesentlich beeinträchtigen (§ 3 GWB). Das **Bundeskartellamt** verfolgt Verstöße mit empfindlichen Bußgeldern (Kronzeugenregelung für Aufdecker). Arbeitsgemeinschaften und Konsortien sind dagegen *grundsätzlich erlaubt*, weil sie den Wettbewerb regelmäßig nicht spürbar beschränken.

4.7 Kooperationsformen im Vergleich (Prüfungstabelle)

Form	Dauer	Gegenstand	Rechtsform	Typisches Beispiel
ARGE / Konsortium	befristet (ein Projekt)	gemeinsame Auftragsdurchführung	regelmäßig GbR	Tunnelbau-ARGE; Emissionskonsortium der Banken
Interessengemeinschaft	auf Dauer	einzelne Teilbereiche (z. B. F&E, Patente)	Vertrag, ggf. Pool	Gemeinschaftslabor zweier Hersteller
Joint Venture	auf Dauer	gemeinsames Tochterunternehmen	neue GmbH/AG	deutsch-chinesisches Produktions-JV
Strategische Allianz	mittel- bis langfristig	einzelne strategische Geschäftsfelder	Vertrag, ohne Tochter	Luftfahrt-Allianz (Codesharing)
Verband	auf Dauer	Interessenvertretung nach außen	e. V.	Branchen-, Arbeitgeberverband
Kartell	auf Dauer	Wettbewerbsbeschränkung (Preise, Mengen, Gebiete)	Absprache	verboten, § 1 GWB

5 Formel & Rechenbeispiel: der Synergieeffekt

Zum Ziel „Synergien“ gehört ein einfacher Rechenweg. Prägen Sie sich Formel, Rechenweg und die prüfungsrelevante Schlussfolgerung ein.

$$\text{Synergieeffekt} = \text{Kosten A} + \text{Kosten B} - \text{Kosten nach der Fusion}$$

Rechenbeispiel: Kostensynergie

A hat Jahreskosten von 60 Mio. €, B von 40 Mio. €. Nach der Fusion betragen die Gesamtkosten dank gemeinsamer Verwaltung und gemeinsamen Einkaufs nur noch 90 Mio. €.

1. **Kosten vor der Fusion:** $60 + 40 = 100$ Mio. €
2. **Kosten nach der Fusion:** 90 Mio. €
3. **Synergieeffekt:** $100 - 90 = 10$ Mio. € Ersparnis
4. **In Prozent:** $10 \div 100 \times 100\,\% = 10\,\%$ der Ausgangskosten

Schlussfolgerung: Das ist das Prinzip „2 + 2 = 5“ — gemeinsam entsteht mehr Wert (bzw. weniger Kosten) als die Summe der Einzelteile.

© Can Siebert · 2026

Wichtig für die Prüfungsvorbereitung (Teil 1)

Sie sollten sicher können: die Abgrenzung *Kooperation vs. Konzentration* über die rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit, die *Kooperationsformen mit Beispiel* (ARGE/Konsortium, IG, Joint Venture, strategische Allianz, Verband), das *Kartellverbot* (§ 1 GWB) mit den Kartellarten und Ausnahmen (§§ 2 und 3 GWB) sowie den Rechenweg *Synergieeffekt*. Weiter geht es in Teil 2 mit Konzern, Fusion, Trust, den Richtungen und der Fusionskontrolle — dort auch die Rechenwege Marktanteil und Beteiligungsquote.

Quellen: Rahmenplan Wirtschaftsbezogene Qualifikationen (DIHK), Abschnitt 1.4; Übungsband Betriebswirtschaft (DIHK-Bildungs-GmbH), Übungen 54–58; GWB (Grundzüge). Textband-Auszug wird nachgereicht. Fortsetzung in Teil 2 (Session 2, 10:55–13:15 Uhr).

© Can Siebert · 2026